رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٣٤١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩١٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٧/١٥هـ

المَوضُوعَاتُ

تراخيص - مهنية - ترخيص مكتب استقدام - سحب الترخيص - عدم الالتزام بمؤشرات حل الشكاوى - السحب من الضمان البنكي - استيفاء حقوق العملاء - مناط التحقيق في المخالفة.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب ترخيص مكتب الاستقدام التابع لها، والسحب من الضمان البنكي لسداد ما عليها من حقوق للعملاء؛ وذلك لعدم معالجة الشكاوى التي عليها خلال المدة المحددة - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى انتفاء التحقيق مع المدعية - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن النظام تضمن أنه يجوز للجهة الإدارية السحب من الضمان البنكي للمرخص له لسداد الالتزامات التي عليه للعملاء، كما تضمن أنه يجوز للجهة الإدارية سحب الترخيص حال عدم التزام المرخص له بمؤشرات حل الشكاوى - الثابت قيام المدعى عليها برصد المخالفة المنسوبة إلى المدعية، ثم طلب الإفادة بشأنها خلال مدة، إلا أن المدعية لم تلتزم بتلك المدة؛ مما يتقرر معه ثبوت المخالفة على المدعية، وموافقة القرار محل الدعوى للنظام - عدم قبول احتجاج المدعية بعدم التحقيق معها؛ كون المدعى عليها قامت بضبط المخالفة مكتبياً، وطلبت

الإفادة منها، وفضلاً عن ذلك فإن التحقيق ليس شرطاً لإيقاع العقوبة إلا إذا نص النظام عليه - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
- المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٤هـ.
- المواد (٧٧، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٥) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٣٦٢٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ جاء في مضمونها: أنه يطلب إلغاء قرار المدّعى عليها رقم (٨٢٥١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ، والذي تضمَّنَ سحب الترخيص من موكلته والسحب من الضمان البنكي المقدّم من موكلته لسداد ما عليها من حقوق، وتبلغت به في حينه بتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ، حيث صدر

القرار محل التظلم بالمخالفة للقواعد الشرعية والقانونية، والتي يتمثّل أبرزها في عدم إعمال المدّعى عليها لنظرية الظروف الطارئة وما ينشأُ عنها من تأثر في العقود وسائر ما يندرج تحت نشاط الجهة الإدارية، فقد قامت موكلته في تاريخ ١٤٤٣/٩/٢٠هـ بالتظلّم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٨٦) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتي نصَّتْ على أن: "تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم مستشاراً شرعياً أو قانونياً للنظر في طلبات التظلُّم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة المشار لها في المادة الخامسة والثمانين ولها بعد دراسة طلبات التظلّم، والتحقق من صحته رد التظلم أو طلب إعادة النظر في القرار، وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك"، إلا أنّ هذه اللجنة حفظت التظلم دون البتّ فيه، ومضى على التظلّم تسعون يوماً دون ردٍّ، مما دفع موكلته لرفع هذه الدعوى، وحيث إنّ عقوبة سحب الترخيص قد نصّ النظام على أسبابها، وليس من ضمنها ما وقعت فيه موكلته مما هو خارجٌ عن إرادتها، حيث جاء في المادة (٨٤) ما نصه: "دون إخلال بالعقوبات التي تقضي بها الأنظمة الأخرى، يجوز سحب الترخيص من المرخص له إذا ارتكب واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية: ١-عدم مباشرة النشاط خلال التاريخ المحدد لذلك وفق أحكام هذه القواعد. ٢-إذا رفض المرخص له طلب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنكي أو إكمال ما نقص من قيمته، أو ماطل في ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً. ٣-التصرف في رأس المال لغير الأغراض التي تم الترخيص بها. ٤-القيام بأي

من الممارسات التي تشكل اتجار بالأشخاص أو تعدياً على العمالة. ٥-تقديم الخدمات العمالية للعمالة المخصصة للعمالة المنزلية لدى المنشآت..."، كما أنّ مكتب العمل لم يحقق مع موكلته ولم يستمع لأقوالها، ولم يتحقّق من مدى قدرة موكلته على مواجهة الظرف الطارئ المتمثل في فيروس كورونا، ولا يخفى أنّ التحقيق يُعتبرُ أمراً جوهريّاً قبل إيقاع العقوبات، وانعدام التحقيق يجعل موضوع مطابقة المخالفة للواقع أمراً مجهولاً، وكذلك أنّ العقوبة يجب أنْ تكون مناسبةً للمخالفة، والمدّعى عليها لم تتدرّج في العقوبة -على افتراض وقوع موكلته في المخالفة- وإنما أوقعت العقوبة الأشد، وكذلك أنّ موكلته شرعت في إنهاء الشكاوى القائمة وحلّها مع العملاء، وذلك من خلال طلبها من المدّعى عليها بأنْ تفتح الـ(يوزر) الخاص بها، إلا أنّ المدعى عليها لم تستجب، وكذلك ثبوت النية الحسنة من موكلته في إنجاز ما لديها من عقود، وقد قامت موكلته بإشعار المدّعى عليها بذلك من خلال خطابها الموجّه إلى نائب وزير الموارد البشرية، والذي ذكرتْ فيه أن نسبة الالتزام لديها وصلت إلى (٩٧,٤٢٪)، ثم بعد كورونا أنجزت ما نسبتُهُ (٧٠٪)، وطلبت من المدّعى عليها إمهالها وإعادة فتح (اليوزر) الخاص بها لإنجاز ما تبقى لديها من عقود دون جدوى، وهذا ما اعترفت به المدّعى عليها حين وافقت مبدئيّاً على منح موكلته فرصةً قبل أن تعدل عن رأيها، كما تمّت الإشارةُ إليه أعلاه، وتم سحب الترخيص من موكلته ومنعها من مزاولة العمل بعد ما تم إعطاؤها موافقة مبدئية لإصدار ترخيص الشركة مما يعني أن موكلته قد كانت على المسار الصحيح في الجانب العملي، وكذلك تنفيذ جميع

الاشتراطات والمعايير، مما أهلها للحصول على الموافقة المبدئية على ترخيص الشركة من قبل المدعى عليه، وبذلك قد تضارب القرار في سحب الترخيص من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء موكلته الموافقة المبدئية على إصدار ترخيص الشركة. وختم صحيفة دعواه بطلب إلغاء قرار المدّعى عليها رقم (٨٢٥١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ، وأرفق نسخة من القرار والذي جاء فيه: (استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهذه الوكالة بموجب ما نصت عليه المادة الثمانون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٩٨٢) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٣٦٢٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ، والتي نصت على أنه: "يجوز للوكالة المختصة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة أو تسحب الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته أو كلاهما معاً، وذلك بعد منحه مهلة مدتها عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات، إذا ثبت أمامها امتناع أو عجز المرخص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو عملائه، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد"، والمادة الحادية والثمانون "في حال عدم التزام المرخص له بالمؤشرات التي تصدرها الوزارة المتعلقة بحل الشكاوى، جاز للوكالة المختصة إيقاف الخدمات المقدمة له منها، ومن الجهات ذات العلاقة، والامتناع عن تجديد

الترخيص عند انتهاء مدته أو سحبه"، والمادة الخامسة والثمانون "دون الإخلال بالغرامات المالية التي تصدرها الوزارة تجاه العقوبات المنصوص عليها نظاماً، تقوم الوكالة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، ولها أن تتخذ إجراء أو أكثر مما يأتي: إنذار المرخص له أو إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها أو إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له - السحب من الضمان البنكي - تعليق الترخيص - سحب الترخيص، وتعتمد قراراتها من الوكيل المختص أو من يفوضه في ذلك"، وإشارة إلى ما تم رصده على المرخص له من مخالفته لمؤشرات معالجة الشكاوى وعدم التزامه بتنفيذ القرار خلال (٥٠) يوماً من تاريخ إيقاف حسابه في مساند، وحيث تم توجيه الخطاب ذي الرقم (١٢١٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٠هـ لمكتب العمل بطلب إفادة المرخص له بشأن ما تم من قبله لمعالجة هذه الشكاوى التي تجاوزت المدة المحددة، ومبررات عدم التزامه بمعالجتها في الفترة المتاحة لذلك، إلا أنه لم ترد إلى الإدارة المختصة أي إفادة أو رد بشأن هذه الشكاوى، وهو ما يعد مخالفة للمادة السابعة والسبعين، والتي نصت على أنه: "يجب على المرخص له: ١-إقفال الشكوى خلال المدة التي تحددها الوزارة. ٢-التقيد بالأنظمة الإلكترونية التي تقدرها الوزارة لمعالجة الشكاوى وحل الشكاوى وفق المدة المحددة. ٣-الالتزام بحل الشكاوى وفق مؤشرات التشغيل الخاصة بحل ومعالجة الشكاوى"، والقرار الوزاري ذي الرقم (٥٢٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٩هـ الملزم

مكاتب وشركات الاستقدام بمعالجة الشكاوى الواردة من العملاء ضد المرخص لهم بمنصة مساند خلال (٥٠) يوماً من تاريخ صدور القرار بشأنها. وبناءً على ما تقدم وبعد قيام الإدارة المختصة بمخاطبة المرخص له وطلبه الإيفاء بحقوق العملاء من عدم تجاوب المرخص له تجاه هذا الطلب، وتبين عدم التزام المرخص له بما ورد في المادة السابعة والسبعين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والقرار الوزاري رقم (٥٢٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٩هـ، فقد تقرر ما يلي: ١-سحب الترخيص. ٢-السحب من الضمان البنكي المقدم من المرخص له لسداد ما عليه من التزامات أو حقوق العملاء). وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضرها، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تظلم لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٨٦) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية؟ فذكر بأنه قدم تظلم للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، ولم يتم الفصل بالتظلم حتى تاريخ هذه الجلسة، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة رد جاء في مضمونها: أنه تم رصد مخالفة عدم التزام المرخص له بمعالجة الشكاوى الواردة عبر منصة مساند، والتي تجاوزت مؤشر الإيقاف في مساند أكثر من خمسين يوماً والبالغ عددها (٧) شكاوى، وتم توجيه خطاب برقم (١٢١٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٠هـ إلى فرع الوزارة في منطقة الرياض مشاراً به الشكاوى التي تم تصعيدها إلى الوزارة من مساند، ومتضمناً مخاطبة المرخص له وطلب الإفادة بشأن الانتهاء من معالجة الشكاوى وتقديم أسباب عدم

التزامه بمعالجتها خلال (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار الخطاب، ولم يرد إلى الإدارة المختصة أي إفادة أو رد خلال الفترة المحددة لذلك، وبعد مرور أكثر من (٢٠) يوماً من تاريخ إرسال خطاب الوزارة بطلب المبررات، تقدم المكتب بالخطاب رقم (٣٩٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢هـ، وتم البت في قرار سحب الترخيص الصادر برقم (٨٢٥١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ لمخالفة المرخص له للمادة (٧٧) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، ومخالفة القرار الوزاري ذي الرقم (٥٢٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٩هـ الملزم مكاتب وشركات الاستقدام بمعالجة الشكاوى الواردة من العملاء ضد المرخص لهم بمنصة مساند خلال (٥٠) يوماً من تاريخ صدور القرار بشأنها، مع إشعار المرخص له بأحقيته بالاعتراض ضد القرار خلال (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه، وعلى ذلك تقدم المكتب بتقديم خطاب تظلم على القرار الصادر من وكالة الشؤون العمالية، والمتضمن طلب بمنحه مهلة من (٣٠ إلى٦٠) يوماً؛ لإنهاء كافة المستحقات المعلقة للعملاء، ومن ثم تم عرض خطاب التظلم الوارد من المكتب على اللجنة المعنية للنظر في تظلمات مكاتب وشركات الاستقدام، حيث صدر قرار اللجنة برد التظلم ورفض تعديل القرار وتم تبليغ المرخص له بذلك، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى، وقدم نسخة من قرار لجنة النظر في طلبات التظلمات تجاه القرارات الصادرة بحق المرخص لهم الصادر برقم (١٧١٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩هـ، والذي جاء فيه: (بعد اطلاع اللجنة على قرار وكالة الشؤون العمالية الصادر رقم (٨٢٥١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ تجاه

المرخص له وبناءً على التظلم الوارد من المرخص له على قرار الوكالة المختصة، وحيث تم الاطلاع على مخالفة المرخص له، وثبت للجنة وقوعه في مخالفة المادة السابعة والسبعين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وما نص عليه القرار الوزاري رقم (٥٢٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٩هـ، وحيث تمت دراسة المخالفات المنسوبة للمرخص له على ضوء أحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، فقد قررت اللجنة ما يلي: رد التظلم المقدم من قبل مكتب (...)، وتأييد القرار الصادر رقم (٨٢٥١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ)، وبعرض المذكرة على وكيل المدعية قدم مذكرة جاء في مضمونها: أن ممثل المدعى عليها لم يرد على موضوع الدعوى، وجاءت مذكرته خالية من المستندات، وإنما اكتفى بسرد الوقائع لمرحلة صدور القرار في أغلب مذكراته، وأما بشأن مخاطبة الفرع لموكلته فلم يتم مخاطبتها في التاريخ المذكور ١٤٤٣/١/١٠هـ، وإنما تم التواصل معهم بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٨هـ بشأن الاستفسار عن عدد (٧) معاملات، وتم الرد عليها ومعالجتها بالكامل، وحيث إن أغلبها تمت معالجتها قبل مخاطبة الوزارة، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وصدر هذا الحكم مؤسساً على التالي.

الأسباب

وبما أن حقيقة ما تهدف إليه المدعية هو إلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التظلمات تجاه القرارات الصادرة بحق المرخص لهم الصادر برقم (١٧١٠٣٢) وتاريخ

١٤٤٣/٥/١٩هـ؛ فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يُقدمها ذوو الشأن..."، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". أما عن قبول الدعوى شكلاً، ولما كانت المدعية لم تتسلم نسخة من قرار اللجنة إلا بعد رفعها للدعوى أمام المحكمة وتقديم ممثل المدعى عليها نسخة منه، وكان الإبلاغ المنتج للأثر النظامي إنما يحصل بإبلاغ ذي الشأن بالقرار بصيغته المعتمدة من أجل أن يكون على اطلاع وبينة بمضمون القرار ومُصدره ومبناه، ولما كان الأصل سماع الدعوى وقبولها والبت في موضوعها من غير تقييد لذلك بمدة معينة؛ فإن الدعوى بذلك مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت رقابة الديوان بهيئة قضاء إداري على قرارات الإدارة واللجان على اختلاف طبيعتها ترتكز أساساً على فحص مشروعيتها والتأكد من مدى صحتها بدقة في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام، وحيث إن القرار الإداري لا يعد مشروعاً إلا إذا سلم من العيوب القادحة فيه المنصوص عليها في المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم، ومن ضمنها عيب الشكل، ومن أخص

مظاهره: عدم وجود محضر الضبط والتحقيق في القرارات الصادرة بعقوبة إدارية. وقد استقرت على ذلك مبادئ القضاء الإداري وذلك ليتمكن المعاقَب من الدفاع عن نفسه، وتأكيداً لذلك فقد نصت المادة (٧٩) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحالة باللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (١٩٨٢) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٣٦٢٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ على أن: "تقوم الوكالة المختصة في الوزارة بالإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذه القواعد، ويختص مفتشي العمل بضبط مخالفات هذه القواعد وفقاً للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل، وللوكالة تسمية موظفين مختصين لضبط مخالفات هذه القواعد مكتبياً أو ميدانياً"، وبما أن المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٤هـ نصت على أنه: "في حالة ضبط المخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل أو من يمثله عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها، وأن يسجل في محضر الضبط كل إفاداته، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك في المحضر، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع

التطبيق"، وبالنظر في أوراق الدعوى فإنه لم يثبت التحقيق مع المدعية وفقاً لما أوجبته القواعد النظامية، إلا ما ذكره ممثل المدعى عليها من طلب إفادة -وليست تحقيقاً- والتي لم يقدم نسخة منها. ولما كان الأمر ما ذكر، وكانت المدعى عليها لم تستمع إلى أقوال المدعي وتحقق أوجه دفاعه، وكان التحقيق قبل إيقاع العقوبة من مبادئ العدالة الجزائية المتعين إعمالها في الجرائم والمخالفات على السواء، باعتباره من الضمانات المتعين الأخذ بها؛ حفظاً للحقوق وصيانة لحرمة الأموال التي لا يحل شيء منها إلا بحقه ببينة معتبرة، وكان صدور القرار بإغفال مثل هذا الإجراء الجوهري منطوياً على عيب شكلي لا ينجبر القرار بالإخلال به؛ فإن القرار الطعين بهذا يكون معيباً في شكله؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى وصمه بالبطلان.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التظلمات تجاه القرارات الصادرة بحق المرخص لهم الصادر برقم (١٧١٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن المادة الثانية من قواعد ممارسة النشاط نصت على أنه: "تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الترخيص بمزاولة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والأنشطة

والصلاحيات الإشرافية والرقابية التي تمارسها الوزارة على المرخصين"، كما نصت المادة الثالثة على أن: "يخضع لأحكام هذه القواعد كل شخص يرخص له بممارسة نشاط استقدام أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد أو نشاط استقدام آخر توافق عليه الوزارة"، وبالتالي فإن الإجراءات الصادرة عن الوزارة هي لحماية النشاط وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة مع المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، وتم إنشاء إدارة الالتزام والرقابة لهذا القطاع للقيام بأعمال الرقابة المكتبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والسبعين، والتي نصت على أن: "تقوم الوكالة المختصة في الوزارة بالإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذه القواعد، ويختص مفتشي العمل بضبط مخالفات هذه القواعد وفقاً للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل وللوكالة المختصة تسمية موظفين مختصين لضبط مخالفات هذه القواعد مكتبياً أو ميدانياً"، حيث تم رصد المخالفة مكتبياً وإخطار المرخص له بذلك، وتم منحه مهلة لمعالجة تلك المخالفات، وذلك لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من لائحة ضبط أعمال التفتيش، والتي نصت على أنه: "في حال ضبط مخالفة"، ويقصد بذلك مخالفة لم تكن معلومة إلا عند زيارة المفتش، وأكد على أن رقابة الوكالة على هذا النشاط خاصة، كما أن المرخص له على علم بالشكاوى المرفوعة عليه من قبل أصحاب الشأن من خلال (اليوزر) الخاص به على منصة مساند، حيث يسبق تصعيد الشكاوى طلب الرد على كل شكوى على حدة، وفي حال عدم التجاوب

يتم إيقاف الخدمات المقدمة للمرخص له على المنصة، وقد أقر وكيل المستأنف ضدها بوجود شكاوى قائمة في مذكراته، وترتيباً على ما تقدم يتبين بأن قواعد ممارسة النشاط جاءت لحماية جميع الأطراف وضمان حقوق المتعاقدين دون إفراط أو تفريط. وفي سبيل نظر الدعوى ذكرت المستأنف ضدها: أن ما ذكرته المستأنفة من أنه تم منحها فرصة كافية لتلافي المخالفات؛ فهذا غير صحيح؛ لأن المستأنفة أغلقت (اليوزر) الخاص بالمستأنف ضدها ومنعتها تماماً من مزاولة أي نشاط بما في ذلك إنهاء الشكاوى، ولم تقدم المستأنفة أي دليل يسند كلامها. ثم ذكرت المستأنف ضدها: أن مستند الحكم الابتدائي بعدم التحقيق معها ليس هو السبب الوحيد لإلغاء القرار؛ إذْ إن ظروف جائحة كورونا أيضاً عصفت بمكاتب الاستقدام كافة.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المستأنف ضدها تهدف إلى إلغاء القرار رقم (٨٢٥١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ المتضمن سحب الترخيص والسحب من الضمان البنكي المقدم من المرخص له لسداد ما عليه من التزامات أو حقوق للعملاء، والمؤيد من لجنة النظر في طلبات التظلمات تجاه القرارات الصادرة بحق المرخص لهم الصادر برقم (١٧١٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩هـ، وحيث نصت المادة الثمانون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٩٨٢) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٣٦٢٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ

على أنه: "يجوز للوكالة المختصة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة أو تسحب الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته أو كلاهما معاً، وذلك بعد منحه مهلة مدتها عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات، إذا ثبت أمامها امتناع أو عجز المرخص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو عملائه، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد"، كما نصت المادة الحادية والثمانون منها على أنه: "في حال عدم التزام المرخص له بالمؤشرات التي تصدرها الوزارة المتعلقة بحل الشكاوى، جاز للوكالة المختصة إيقاف الخدمات المقدمة له منها، ومن الجهات ذات العلاقة، والامتناع عن تجديد الترخيص عند انتهاء مدته أو سحبه"، ونصت المادة الخامسة والثمانون من القواعد ذاتها على أنه: "دون الإخلال بالغرامات المالية التي تصدرها الوزارة تجاه العقوبات المنصوص عليها نظاماً، تقوم الوكالة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، ولها أن تتخذ إجراء أو أكثر مما يأتي: -إنذار المرخص له أو إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها أو إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له. -السحب من الضمان البنكي. -تعليق الترخيص. -سحب الترخيص، وتعتمد قراراتها من الوكيل المختص أو من يفوضه في ذلك"، ونصت المادة السابعة والسبعون من القواعد ذاتها على

أنه: "يجب على المرخص له: ١-إقفال الشكوى خلال المدة التي تحددها الوزارة. ٢-التقيد بالأنظمة الإلكترونية التي تقدرها الوزارة لمعالجة الشكاوى وحل الشكاوى وفق المدة المحددة. ٣-الالتزام بحل الشكاوى وفق مؤشرات التشغيل الخاصة بحل ومعالجة الشكاوى"، وحيث إن مدة معالجة الشكاوى الواردة من العملاء ضد المرخص لهم بمنصة مساند محددة بأنها خلال (٥٠) يوماً من تاريخ صدور القرار بشأنها وفقاً للقرار الوزاري رقم (٥٢٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٩هـ، وحيث إن الثابت قيام المستأنفة برصد مخالفة عدم التزام المستأنف ضدها بمعالجة الشكاوى الواردة عبر منصة مساند، والتي تجاوزت مؤشر الإيقاف في مساند أكثر من خمسين يوماً والبالغ عددها (٧) شكاوى، وتم توجيه خطاب برقم (١٢١٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٠هـ إلى فرع الوزارة في منطقة الرياض مشاراً به الشكاوى التي تم تصعيدها إلى الوزارة من مساند، ومتضمناً مخاطبة المستأنف ضدها، وطلب الإفادة بشأن الانتهاء من معالجة الشكاوى وتقديم أسباب عدم التزامها بمعالجتها خلال (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار الخطاب، ولم يرد إلى الإدارة المختصة أي إفادة أو رد خلال الفترة المحددة لذلك، وبعد مرور أكثر من (٢٠) يوماً من تاريخ إرسال خطاب الوزارة بطلب المبررات تقدم المكتب بالخطاب رقم (٣٩٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢هـ، ما يعني ثبوت المخالفة في حق المستأنف ضدها وموافقة القرار المتظلم منه للواقع ولصحيح النظام. ولا ينال من ذلك عدم قيام المستأنفة بالتحقيق مع المستأنف ضدها؛ ذلك أن المادة التاسعة والسبعين من

قواعد ممارسة نشاط الاستقدام نصت على أن: "تقوم الوكالة المختصة في الوزارة بالإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذه القواعد، ويختص مفتشي العمل بضبط مخالفات هذه القواعد وفقاً للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل، وللوكالة المختصة تسمية موظفين مختصين لضبط مخالفات هذه القواعد مكتبياً أو ميدانياً"، وحيث إن المستأنفة قد ضبطت المخالفة مكتبياً وقامت بطلب الإفادة من المستأنف ضدها خلال مهلة محددة، ولم ترد المستأنف ضدها خلال المهلة المحددة، ولثبوت المخالفة، ولأن التحقيق ليس شرطاً لإيقاع العقوبة إلا إذا نص النظام على اشتراطه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.